

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES Y CONSEJO DE
TITULARES
CONDominio STELLA MARIS

Demandantes

VS.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
ASEGURADORA ABC

Demandados

CIVIL NUM. SJ2025CV00899

SALÓN:804

SOBRE: **INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE;
INJUNCTION ESTATUTARIO, LEY
DE CONDOMINIOS Y ARTÍCULO
14.1 LEY DE REFORMA DE
PERMISOS**

**MOCIÓN SOLICITANDO DESESTIMACIÓN DE RECONVENCIÓN POR
FALTA DE JURISDICCIÓN**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte interventora Harlan B. Harvey, en su carácter de propietario de una unidad residencial en el Condominio Stella Maris, por conducto de la representante legal, que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE , ALEGA Y SOLICITA:**

I. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES

- La parte demandada, Corporación Colón Prieto, presentó una reconvencción en este pleito, reclamando: (a) la reparación de las barandas de las terrazas del apartamento 10-A conforme a las reglamentaciones del IPMC y OSHA, (b) el reembolso de alegados cobros en exceso por concepto de cuotas de mantenimiento, y (c) cuestiones relacionadas con filtraciones alegadamente causadas por un drenaje comunal, localizado en el medio del piso de la terraza del primer nivel del apartamento 10A perteneciente a los demandados pretendiendo consolidar este pleito con el Caso **SJ2022CV08480**.
- Cabe destacar que hemos tenido la oportunidad de revisar la totalidad del caso SJ2022CV08480, el cual, comenzó con una demanda presentada contra los aquí demandados el 28 de septiembre de 2022. Este caso consta de 191 entradas y el mismo en nada se relaciona con el caso que nos ocupa. En nuestro caso la primera causa de acción es un Injunction estatutario bajo la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para detener las obras y **ordenar la remoción de las alteraciones realizadas en elementos comunes** y la segunda causa de acción es un Injunction estatutario bajo el Artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos (Ley 161-2009), por la expedición de permisos con información incorrecta y sin

legitimación activa por parte de la demandada. Aquí lo que se solicita es que: **se ordene la remoción del falso techo y las ventanas instaladas en áreas comunes; se ordene la devolución de la fachada a su estado original y finalmente que se ordene la contratación de un ingeniero estructural para evaluar daños a los elementos comunes que estas obras ilegales hayan podido causar.**

3. En el caso presentado el 28 de septiembre de 2022, los demandantes, propietarios del Apartamento 9A en el Condominio Stella Maris, reclamaron que la Corporación Colón Prieto, propietaria del Apartamento 10A (ubicado justo encima), realizó trabajos ilegales de demolición y construcción en su apartamento sin los permisos requeridos. Estas obras dejaron el Apartamento 10A expuesto (sin techo, puertas ni ventanas), lo que permitió la entrada de agua durante el Huracán Fiona, causando daños significativos al Apartamento 9A, incluyendo mobiliario, gabinetes, obras de arte y otros bienes. En la referida demanda se solicitó: Sentencia declaratoria para que se declare que las condiciones en el Apartamento 10A constituyen un estorbo público y peligro para la salud y seguridad de los residentes; Interdicto estatutario: Basado en la Ley de Permisos, para que se paralicen las obras ilegales y un Injunction provisional, preliminar y permanente, para que la Corporación Colón Prieto tome medidas inmediatas para cubrir y sellar las aberturas del Apartamento 10A y para que detenga cualquier daño adicional al Apartamento 9A.
4. El 10 de julio de 2022 las partes presentaron en el referido caso **estipulación transaccional en cuanto a remedio interdictal**. En dicha estipulación se acordó lo siguiente:

(1) Sellado del Apartamento 10A: Dentro de 5 días, **la demandada debe cubrir completamente el perímetro del Apartamento 10A (piso a techo) con paneles de madera sellados para evitar filtraciones.**

(2) Impermeabilización del Piso: También dentro de 5 días, **la demandada debe sellar el piso expuesto del Apartamento 10A, incluyendo áreas externas descubiertas, mediante especialistas en sellado, para impedir filtraciones hacia el Apartamento 9A.**

(3) Inspección de los Trabajos: Los demandantes o sus representantes podrán inspeccionar las obras realizadas para verificar su cumplimiento.

(4) Paralización de Obras: **Se paralizan todas las obras en el Apartamento 10A hasta que se obtengan los permisos correspondientes, conforme al Artículo 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (23 L.P.R.A. § 9024).**

(5) Información sobre Permisos: La demandada deberá entregar a los demandantes la información de cualquier solicitud de permisos para futuras obras, permitiendo objeciones o comentarios.

(6) Certificación Estructural: En 20 días laborables, la demandada entregará una certificación de un ingeniero estructural licenciado en Puerto Rico, indicando si las obras realizadas han comprometido la estructura del condominio o la losa entre los apartamentos 10A y 9A. Si existiese algún compromiso estructural, deberá identificarse la magnitud y las medidas correctivas necesarias.

5. El 10 de julio de 2022 el Tribunal dictó sentencia transaccional parcial. En la misma dispuso que:” En cuanto a la causa de acción al amparo de de La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, (Ley Núm. 161), Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 et seq., **procedemos a dictar Orden paralizando cualquier obra de construcción que se esté llevando a cabo o se pretenda concluir sin haber obtenido los correspondientes permisos.” Solamente se permitirá llevar a cabo aquellos trabajos que, mediante previa comunicación entre las partes envueltas, procure darle fiel cumplimiento a los términos del acuerdo aquí presentado.**

6. En la contestación a demanda presentada por el aquí demandado en el caso SJ2022CV08480, este reconoció que tomó medidas de protección **completando la instalación de paneles de madera de piso a techo en las áreas abiertas en el primer y segundo piso del Apartamento 10 A**, se sellaron las uniones entre los paneles de madera y las uniones de los paneles de madera con el piso. Respecto al área del piso de la terraza se utilizó un sellador comercial considerando que dicha área del Apartamento 10A había sido sellado hace menos de 2 años como parte de los trabajos iniciales de remodelación.

7. El 20 de abril de 2023, las partes presentaron Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden informando los trabajos pendientes. En dicha Moción indicaron que, luego de varios meses y de la ocurrencia de otro evento de filtración de agua del apartamento 10 A al apartamento 9 A, la parte demandada contrató los servicios de la compañía Vivaldi & Associates, Inc., para llevar a cabo el sellado del suelo de la terraza y seis (6) pies al interior del apartamento 10 A. El 5 de abril de 2023, Vivaldi completó los trabajos de sellado.

En la actualidad se encuentra pendiente de ser resuelta en dicho caso una Moción de Desestimación por falta de Jurisdicción Sobre la Materia presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris.

8. En el caso de autos las reclamaciones de la reconvención se derivan de presuntas omisiones de la Junta de Directores en el mantenimiento y administración de los elementos comunes del condominio. Por los fundamentos que se exponen a continuación, procede la desestimación de la reconvención instada por la parte demandada. Veamos:

I. REGLA 10 DE PROCEDIMIENTO CIVIL

9. La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su contra, a saber: **falta de jurisdicción sobre la materia** o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable. *Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz*, 180 DPR 920 (2011).

II. JURISDICCIÓN EN GENERAL

10. La falta de jurisdicción se puede levantar en cualquier momento y la misma no es susceptible a ser subsanada. Conforme a lo reiterado por nuestro Tribunal Supremo en *Pérez López v. CFSE*, 189 DPR 877, 882 (2013), cuando no hay jurisdicción sobre la materia, el tribunal carece de autoridad para atender la controversia, y cualquier dictamen emitido sin tal jurisdicción es nulo de pleno derecho.

De igual modo, en *Shell Co. v. Secretario de Hacienda*, 187 DPR 109, 122 (2012), el Tribunal Supremo enfatizó que los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción sobre la materia en todo momento.

La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para considerar y decidir los casos ante su consideración. *Administración de Terrenos de Puerto Rico v. Ponce Bayland Enterprises, Inc.*, 207 DPR 586, 600 (2021). El Poder Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico constituye un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. Art. V, Sec. 2, Const. ELA. Esto significa que los Tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción general, salvo que este limitado por asuntos de competencia o por la materia. *Administración de Terrenos de Puerto Rico*, supra. La limitación a la autoridad de los Tribunales para atender y resolver controversias puede originarse de la Constitución o impuesta por el Estado mediante legislación. Tal

como ha sido reiterado por nuestro Tribunal Supremo, la ausencia de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. Incluso la falta de jurisdicción de la materia puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento a instancias de las partes o por el tribunal motu proprio. Cuando un Tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, solo puede así declararlo y desestimar el caso. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al, 204 DPR 89, 101-102 (2020); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012). Como también ha sido establecido por nuestro máximo foro judicial, “un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene jurisdicción para señalar que no la tiene.” Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604 (1999); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997). Así, es harto conocido que la falta de jurisdicción sobre la materia conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos e impone a los tribunales el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción.

III. JURISDICCIÓN PRIMARIA Y EXCLUSIVA DEL DACO

La jurisdicción primaria y exclusiva, ocurre cuando hay un estatuto que confiere la jurisdicción de la controversia a una agencia administrativa. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 192 DPR 705, 710 (2015). La doctrina de jurisdicción primaria exclusiva, discutida en Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, establece que cuando un estatuto confiere expresamente competencia a una agencia administrativa, el tribunal debe abstenerse de intervenir en primera instancia.

Conforme al Artículo 65 de la Ley Núm. 129-2020, mejor conocida como Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPR §1923j, según enmendada, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ostenta jurisdicción primaria y exclusiva para atender las controversias entre los titulares de apartamentos residenciales y la Junta de Directores o el Consejo de Titulares, relacionadas con la administración, mantenimiento de elementos comunes y cobros de cuotas.

La Ley establece expresamente:

“Los titulares que sean dueños de apartamentos en condominios con al menos un apartamento de uso residencial, la jurisdicción será primaria y exclusiva del Departamento de Asuntos del Consumidor, así como cualquier reclamación presentada en contra del agente administrador.” (31 LPR §1923j). Además, indica expresamente

que la jurisdicción será primaria y exclusiva de DACO cuando haya apartamentos de uso residencial.

Por su parte, el Reglamento de Condominios Núm. 9386 indica que aquellos casos en los que no existe jurisdicción primaria y exclusiva del DACO son aquellos casos que: el condominio es de uso exclusivo comercial, las querellas son entre titulares y la reclamación levantada contra uno o varios titulares fue presentada por el Consejo de Titulares, el Director o la Junta de Directores.

La Regla 23 del Reglamento de Condominios Núm. 9386 reconoce que el DACO pierde jurisdicción cuando es el Consejo quien demanda al titular. Sin embargo, esto no aplica a reconvenciones, las cuales son una defensa accesoria dentro de un pleito iniciado por el Consejo. Esta distinción fue reconocida en el reciente caso de Von Heidl v.

Consejo de Titulares Condominio Caribbean Sea View, KLAN202401076, el Tribunal de Apelaciones resolvió que reclamaciones similares a las planteadas en esta reconvención (reparaciones de elementos comunes, cobros en exceso, y daños por omisiones del Consejo) son materia exclusiva del DACO, al surgir de impugnaciones a las omisiones del Consejo o la Junta en su deber de mantener adecuadamente los elementos comunes y administrar el condominio.

De otra parte, y cónsono con lo anterior, el Artículo 66 de la Ley de Condominios establece que: El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá una División Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios, para atender todo lo relacionado a todo condominio en el que exista por lo menos un apartamento dedicado a vivienda.

Como podemos claramente observar de la Ley antes citada, esta le confiere al DACO jurisdicción primaria y exclusiva para atender todas aquellas determinaciones, actuaciones u omisiones de la Junta de Directores, cuando sean contrarios a la Ley, la escritura matriz y reglamento del condominio; o cuando resulten gravemente perjudiciales a los intereses de la comunidad o a un titular.

En el presente caso, la Corporación Colón Prieto reclama a través de su Reconvención que la aquí compareciente actuó de manera negligente y en contra de la Ley de Condominios. Es evidente, pues, que a tenor con lo dispuesto por la Ley de

Condominios el foro con jurisdicción primaria y exclusiva para atender dicha controversia no es el judicial, sino el administrativo por conducto del DACO, razón por la cual procede como cuestión de derecho la desestimación de la Reconvención.

Cabe resaltar, además, que la letra clara de la Ley de Condominios no arroja duda alguna en su intención de delegar las controversias presentadas en la Reconvención al DACO. Para ello, la Ley no solo determinó que la jurisdicción del DACO es primaria y exclusiva, sino que ordenó la creación de una división especializada para atender tal controversia.

En conclusión, como hemos visto, corresponde a los Tribunales ser celosos guardianes de su jurisdicción. Es deber ministerial de todo Tribunal, cuestionada su jurisdicción, examinar y evaluar con rigurosidad el señalamiento, pues éste incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Además, ha quedado demostrado como el legislador, a través de la Ley de Condominios, encomendó al DACO la rápida adjudicación de los reclamos de los titulares relativos a las actuaciones u omisiones de su Junta y Consejo de Titulares. Así pues, vemos como las reclamaciones instadas en la Reconvención de la Corporación Colón Prieto en contra de la aquí compareciente tenían que ser presentadas ante el DACO, quien estatutariamente es el foro que goza de jurisdicción primaria y exclusiva para atenderlas. En vista de anterior, procede la desestimación con perjuicio de la Reconvención en contra del Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris.

IV. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal: Que desestime por falta de jurisdicción sobre la materia la reconvención presentada por la parte demandada-reconveniente, dado que las reclamaciones planteadas son competencia primaria y exclusiva del DACO, conforme al Artículo 65 de la Ley Núm. 129-2020, 31 LPRA §1923j, y la doctrina jurisprudencial previamente discutida.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO, en San Juan, Puerto Rico hoy 25 de abril de 2025.

ROSARIO BADILLO LAW OFFICES

1106 CALLE PICCIONI APT. 5
SAN JUAN, PUERTO RICO 00907
Tel. (787)783-2711
E-MAIL: trosariobadillo@yahoo.com

F/LCDA. TERESA ROSARIO BADILLO

RUA: 9,584